

1508515-13.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Crimes contra a vida

Magistrado: ISABEL BEGALLI RODRIGUEZ

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 3ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... fatos, estavam em operação de combate ao tráfico de entorpecentes e que, ao chegar ao local, uma "biqueira", o acusado saiu do barraco com uma arma na mão e efetuou um disparo. A vítima, então, teria gritado que era da polícia, ao que o acusado disparou mais dois disparos enquanto corria. O policial Claudinei teria, então, disparado contra o acusado, atingindo-o.

A testemunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

3ª Vara do Júri

Avenida Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508515-13.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508515-13.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a vida (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VICTOR SILVA MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABEL BEGALLI RODRIGUEZ

CI 2021/000209

Vistos.

JOÃO VICTOR SILVA MENDES, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso VII, c.c. o artigo 61, II, j e no artigo 14, II, do Código Penal, porque no dia 07 de abril de 2021, por volta das 11h35, na Rua Rui Boto de Souza, 1, Viela Carvalho, 02, Jardim Ângela, área do 100º DP - Jardim Herculano, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da Pandemia da Covid-19, teria tentado matar o policial civil Ângelo Galatoli Júnior, mediante disparos de arma de fogo, somente não conseguindo consumir o delito de homicídio a que deu início por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no erro de pontaria.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 1), tendo sua prisão convertida em preventiva (fls. 67/72).

A denúncia foi recebida no dia 14 de abril de 2021 (fls. 94/95).

O réu foi citado (fls. 262) e ofereceu resposta à acusação (fls. 275/277).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado (fls. 10/13, 16, 394/395, 465/466)

A fls. 485/490, por decisão proferida em dia 13 de junho de 2022, o acusado foi

pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, inciso VII, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Transitado em julgado a pronúncia (certidões de fl. 505), as partes manifestaram-se nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal (fls. 509, 514).

Em Plenário do Júri, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns e, ao final, interrogado o acusado.

Em debates finais, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da pronúncia.

De seu turno, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, pois não comprovadas a materialidade e autoria delitivas. Subsidiariamente, defendeu a inexistência de animus necandi, requerendo a desclassificação do delito para outro, não doloso contra a vida.

É o relatório.

Submetido o réu a julgamento, o Egrégio Tribunal do Júri, votou afirmativamente quanto aos quesitos da materialidade e autoria; em seguida, os jurados votaram negativamente ao terceiro quesito ("O acusado pretendia matar a vítima, apenas não se consumando o fato por circunstâncias alheias a sua vontade?"), a ensejar, portando, a desclassificação do crime para outro, não doloso contra a vida, de competência do juiz singular, prejudicados os demais quesitos.

Passo, então, a analisar a tipificação do delito atribuído ao acusado.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 301/310) e do laudo da arma de fogo apreendida (fls. 115/118), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, de seu turno, ficou demonstrada pela prova testemunhal produzida em Juízo.

O acusado, ouvido em Juízo, negou os fatos. Disse que estava indo ao mercado comprar uma marmitta e que, quando passava pela viela, ouviu disparos de arma de fogo. Começou a correr, mas foi atingido. Negou estar portando arma.

A negativa da vítima, porém, ficou isolada do restante do conjunto probatório, na medida em que a vítima Ângelo Galatoli Júnior, bem como seu colega, também policial civil Claudinei Bonomi, relataram de forma firme e coerente que, no dia dos fatos, estavam em operação de combate ao tráfico de entorpecentes e que, ao chegar ao local, uma "biqueira", o acusado saiu do barraco com uma arma na mão e efetuou um disparo. A vítima, então, teria gritado que era da polícia, ao que o acusado disparou mais dois disparos enquanto corria. O policial Claudinei teria, então, disparado contra o acusado, atingindo-o.

A testemunha Jonathan nada esclareceu sobre os fatos, afirmando que estava na viela conversando com Lucas, quando ouviu barulho de tiros e se jogou ao chão, não sabendo quem disparou. Posteriormente, os policiais o levaram até a delegacia para depor.

A propósito, o depoimento dos policiais, que corroboraram os fatos narrados na denúncia, merece credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos, ainda mais porque milita em seu favor a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade. Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: "Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus nº 149540/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)" (TJSP - Apelação Criminal nº 0015511-39.2012.8.26.0577 - Des. Rel. De Paula Santos - j. em 05/03/2015).

Nesse cenário, considerando que os jurados entenderam que o acusado disparou a arma de fogo sem intenção de matar a vítima e que, ainda, não veio a atingir a vítima, tem-se que a conduta praticada pelo acusado amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 15, da Lei 10.826/03.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifica-se que o acusado possui duas condenações definitivas anteriores aos fatos (processo nº 0051436-18.2018.8.26.0050, trânsito em julgado em 04/02/2020, e processo nº 0051888-33.2015.8.26.0050, trânsito em julgado 11/07/2018), de modo que uma será utilizada nesta fase para fins de reconhecimento dos maus antecedentes, ao passo que a outra será utilizada na segunda fase da dosimetria. No mais, as circunstâncias são normais ao tipo. Nesse cenário, majoro a pena de 1/6, fixando a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, estes fixados no valor mínimo unitário legal, à míngua de comprovação da capacidade financeira do acusado.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme já fundamentado. Não há que se falar na aplicação da agravante relativa à calamidade pública, eis que não há nos autos qualquer indicativo de que o estado de emergência sanitária tenha, de alguma forma, facilitado a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação que, na hipótese positiva, poderia vir a conferir uma maior reprovabilidade à ação. Ausente atenuantes. Assim, majoro a pena de 1/6, para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa. Na terceira fase, não estão presentes causas de aumento da pena ou de diminuição da pena, de modo que torno definitiva a pena fixada na fase anterior.

Diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência do acusado, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo cabível, outrossim, a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos ou a concessão de sursis no caso.

Deixo de aplicar o quanto previsto no artigo 387, §2º, do Código Penal, porquanto não há nos autos elementos suficientes para análise quanto ao preenchimento do elemento subjetivo necessário para a concessão do benefício de progressão de regime (bom comportamento carcerário), de modo que compete ao Juízo da Execução Criminal a apreciação da questão.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o acusado JOÃO VICTOR SILVA MENDES, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 15 da Lei 10.826/03, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa fixados no valor legal mínimo.

Considerando a desclassificação operada e o período em que o acusado já esteve preso preventivamente (pouco mais de 1 ano e 6 meses), revogo a prisão preventiva anteriormente decretada, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, a saber: comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 7 dias sem autorização do Juízo; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, com o trânsito em julgado, vista ao Ministério Público para manifestação quanto aos objetos apreendidos nos autos (fls. 07/09).

Sentença proferida em Plenário; saem todos intimados.

P.I.C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA